

1500916-84.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO CRISTIAN MANOEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

YAGO CRISTIAN MANOEL, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 05 de maio de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500916-84.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-84.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO CRISTIAN MANOEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

YAGO CRISTIAN MANOEL, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 05 de maio de 2021, por volta das 22h00, na Rodovia José Simões Louro Júnior, altura do nº 11.014, Jardim Jacira, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 104 porções de maconha, com peso líquido de 381,1g, e 52 "Eppendorf" contendo cocaína, com peso líquido de 26,4g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19, laudo de constatação de fls.16/18 e laudo definitivo acostado a fl. 131/133. A denúncia foi recebida em 13/05/2021 (fl. 76/77). O acusado foi citado (fl. 96),

apresentando resposta à acusação (fl. 104/105). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que nas circunstâncias mencionadas, o acusado decidiu levar a cabo a prática do comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, se dirigia à comunidade do Bombeiro, que fica próximo ao local dos fatos, em posse das substâncias individualmente embaladas e prontas para entrega a terceiros.

Ocorre que, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu adentrando em uma viela, demonstrando sinais evidentes de nervosismo ao avistar a viatura.

Os agentes de segurança pública, então, resolveram abordar o acusado. Em revista pessoal, localizaram, embaixo de sua blusa, uma sacola branca contendo 104 porções de maconha e 52 "Eppendorf" com cocaína.

Diante deste cenário, comprovado que o réu trazia consigo substâncias entorpecentes para posterior venda, os policiais deram voz de prisão em flagrante e o conduziram à Delegacia de Polícia.

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 07).

O laudo de constatação acostado às fls. 16/18 confirma que as substâncias encontradas em posse do réu são entorpecentes, de modo que não há dúvidas acerca da materialidade do delito.

A forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da abordagem evidenciam estar caracterizado o delito de tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 1496/2021 (fl. 03/04), pelo laudo de constatação provisória nº 144.845/2021 (fl. 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 19), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 144.846/2021 (fl. 131/133) e pela prova oral colhida em audiência. A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Danilo Henrique Moraes Moretin, policial militar, estava em patrulhamento e viram um indivíduo em um ponto de ônibus. O abordaram e ele estava com uma mochila com entorpecentes, mas não se recorda quais as drogas, se tinha dinheiro.

Cleber Ribeiro de Aleluia, policial militar, disse que se recorda da abordagem vagamente. Estava em patrulhamento e viram o réu e feita a revista foram localizadas as drogas.

O acusado, interrogado, confessou a prática do delito. Disse que estava em dificuldades financeiras e acabou cometendo o crime.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do acusado quanto ao crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que lhe foi imputado. Cumpre destacar que as palavras dos policiais arrolados como testemunhas merecem total credibilidade, eis que não eivados de quaisquer contradições e compatíveis com aqueles prestados na fase policial. E a jurisprudência é pacífica neste sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Ainda a prova testemunhal corrobora a confissão do acusado.

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de mantinha a quantidade de entorpecentes descrita na inicial, para fins de tráfico de drogas, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Insta salientar que, tratando-se o delito previsto no citado dispositivo legal, de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, praticado mais de um núcleo dentro de um mesmo contexto fático haverá crime único, remanescendo a condenação pelo caput do citado dispositivo legal.

Portanto, suficientemente provados os fatos descritos na denúncia, resta proceder à fixação da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n.

11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, deve a pena-base deve ser fixada acima no mínimo legal em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Há incidência da agravante da reincidência, de modo que majoro a pena na fração de 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Há incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, de modo que reduzo a pena em 1/4, resultando em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Não há causa de aumento de pena a considerar, sendo certo que a reincidência afasta a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, de forma que torno aquela pena definitiva.

À vista do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a reincidência e a gravidade do crime de tráfico praticado, equiparado aos hediondos, com gravíssimas consequências sociais, como incremento da violência e desestruturação das famílias, sendo evidente a periculosidade e o risco à ordem pública, deverá o réu cumprir as penas privativas de liberdade inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu YAGO CRISTIAN MANOEL, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Penal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Oportunamente, comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação; se o caso, expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapeccerica da Serra, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA